

10. LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES

1880

La acumulación de acciones según la LEC

La acumulación de acciones se regula en los artículos 71 a 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El primero de los artículos hace referencia a la acumulación objetiva, el segundo a la acumulación subjetiva y el tercero a los requisitos procesales de la acumulación.

➤ Efecto de la acumulación de acciones en el orden civil

La acumulación trata la conveniencia de reducir la probabilidad de que se puedan dictar sentencias contradictorias y de razones de la economía procesal al posibilitar que se resuelvan todas las pretensiones deducidas en una sola sentencia.

Artículo 71.1 de la LEC

«La acumulación de acciones admitida producirá el efecto de **discutirse** todas en un **mismo procedimiento** y **resolverse** en una **sola sentencia**».

➤ Acumulación objetiva de pretensiones

Según lo establecido en el art. 71.2 de la LEC, el actor podrá acumular ya en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, **aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquellas no sean incompatibles entre sí**.

Este artículo contiene el supuesto de que la acumulación sea **inicial y exclusivamente objetiva de pretensiones**. Esta acumulación consiste en la reunión de una pluralidad de pretensiones, dentro de la misma demanda y contra el mismo demandado. Estas pretensiones reunidas se tramitarán de forma conjunta en un único procedimiento, que concluirá ordinariamente mediante una única sentencia en la que se contemplará (en su fallo) tantos pronunciamientos como pretensiones se hayan ejercitado (art. 71.1 de la LEC).

No podrán acumularse acciones cuando estas se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de modo que la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del art. 71 de la LEC relativo a la acumulación eventual de acciones.

➤ Acumulación eventual de acciones

El art. 71.4 de la LEC permite al actor acumular eventualmente acciones incompatibles entre sí, con expresión de la acción principal y de aquella otra u otras que ejercita para el solo supuesto de que la principal no se estime fundada.

➤ Acumulación subjetiva de acciones

La finalidad de este tipo de conducta es evitar una excesiva complicación del procedimiento provocado por el planteamiento de pretensiones inconexas. Todo esto supondría una dilación del procedimiento innecesaria y perjudicial para las partes.

Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir.

Artículo 72 de la LEC

«Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir.

Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos».

Se admite pues, la acumulación de las acciones que se refieren a sujetos activos o pasivos plurales, pero en este caso y a diferencia de lo que sucede con la acumulación objetiva entre actor y demandado único, la ley exige, para el ejercicio acumulado de las acciones, el requisito de que concurra una cierta conexidad entre las mismas, en cuanto que es necesario que provengan de un mismo título o causa de pedir.

➤ Requisitos de admisibilidad por motivos procesales

Para que la acumulación sea admisible, es necesario (artículo 73 de la LEC):

- Que el tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía **para conocer de la acumulada o acumuladas**. Especificando la LEC que a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá acumularse la acción que, por sí sola, se habría de ventilar, por razón de su cuantía, en juicio verbal.

Cuando se acumulen inicialmente varias acciones conexas cuyo conocimiento se atribuya a tribunales con **diferente competencia objetiva**, corresponderá conocer de todas ellas a las secciones de lo mercantil del tribunal de instancia si éstos resultaren competentes para conocer de la principal y las demás fueren conexas o prejudiciales a ella. En caso de que no se diera tal conexión o prejudicialidad se procederá conforme a lo establecido en el apartado 3, que regula la acumulación indebida de acciones.

Hay que tener en cuenta que cuando la acción principal deba ser conocida por los tribunales de instancia, no se permitirá la acumulación inicial de cualesquiera otras que no sean de su competencia objetiva.

- Que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en **juicios de diferente tipo**. No obstante, **cabrá la acumulación de la acción para instar la liquidación del régimen económico matrimonial y la acción de división de la herencia en el caso de que la disolución del régimen económico matrimonial** se haya producido como consecuencia del fallecimiento de uno o ambos cónyuges y haya identidad subjetiva entre los legitimados para intervenir en uno y otro procedimiento. En caso de que se acumulen ambas acciones se sustanciarán de acuerdo con los presupuestos y trámites del procedimiento de división judicial de la herencia. **(Modificado por RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024).**
- Que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten determinadas acciones por razón de su materia o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir.

CUESTIONES

1. Irene suscribió con Carlos y Jimena un contrato, en virtud del cual Carlos le debe a Irene la cantidad de 15.000 euros y Jimena 1.500 euros. Habida cuenta del impago y del compromiso de pago adquirido por cada uno de ellos en virtud del contrato, Irene se plantea si es posible acumular las dos acciones en una sola demanda o si, teniendo en cuenta la cuantía de las cantidades debidas, debe presentar dos acciones separadas. Señale la respuesta correcta:

- a) No puede ejercitar sus pretensiones en una misma demanda, ya que el procedimiento contra Carlos se ventilará por los trámites del juicio ordinario, mientras que al de Jimena le corresponden los trámites del juicio verbal.
- b) No puede ejercitar sus pretensiones en una misma demanda, ya que el procedimiento contra Carlos se ventilará por los trámites del juicio verbal, mientras que al de Jimena le corresponden los trámites del juicio ordinario.
- c) Sí, porque cuando las acciones determinan un juicio por razón de la cuantía, la acción que haya de ventilarse en juicio ordinario puede acumularse a la del verbal.
- d) Sí, porque cuando las acciones determinan un juicio por razón de la cuantía, la acción que haya de ventilarse en juicio verbal puede acumularse a la del ordinario.

RESPUESTA CORRECTA: D

2. ¿Qué ocurrirá si, de manera indebida, se acumulan en el escrito de demanda varias acciones?

Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al tribunal para que, por el mismo, se resuelva sobre la admisión de la demanda.

➤ **La acumulación sucesiva**

Cuando la acumulación se produce en un momento posterior a la presentación de la demanda, entonces nos encontramos ante una acumulación sucesiva. Más concretamente puede aparecer en:

◆ **Ampliación de la demanda**

Una vez presentada la demanda principal, el actor puede ampliarla siempre y cuando esta no haya sido contestada (art. 401.1 de la LEC). Esta ampliación podrá ser:

- Objetiva, ejercitando nuevas acciones para acumular a las ya ejercitadas.
- Subjetiva, dirigiéndose contra nuevos demandados.

Cuando se ejercita la ampliación, el plazo para contestar se suspenderá y contará a partir del traslado del propio escrito de ampliación (artículo 401.2 de la LEC).

En estos casos el demandado podrá oponerse a la acumulación pretendida en la contestación a la demanda.